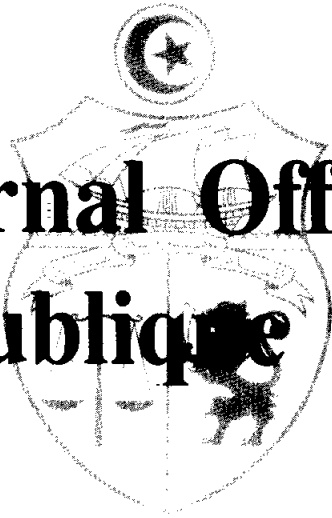




# Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi – 17 dhoul kaada 1408 – 1<sup>er</sup> juillet 1988

131<sup>e</sup> année

N° 45

## Sommaire

### lois

|                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Loi n° 88-69 du 27 juin 1988 portant ratification de l'instrument d'amendement à la constitution de l'organisation internationale du travail .....                                                                              | 967 |
| Loi n° 88-70 du 27 juin 1988 portant ratification de la convention internationale du travail n° 142 concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelle dans la mise en valeur des ressources humaines ..... | 967 |
| Loi n° 88-71 du 27 juin 1988 modifiant et complétant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public .....                                 | 967 |
| Loi n° 88-72 du 27 juin 1988 relative aux études médicales .....                                                                                                                                                                | 968 |

### décrets, arrêtés

#### Présidence de la République

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Attribution de l'Ordre National du Mérite de l'Education ..... | 968 |
|----------------------------------------------------------------|-----|

#### Chambre des députés

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Situation administrative de directeurs ..... | 970 |
|----------------------------------------------|-----|

#### Premier ministre

|                                                                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Décret n° 88-1163 du 23 juin 1988 portant modification du décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue ..... | 971 |
| Décret portant dérogation de maintien en activité dans le secteur public .....                                                                        | 971 |
| Nomination d'un chargé de mission .....                                                                                                               | 971 |
| Nomination d'un directeur .....                                                                                                                       | 971 |
| Nomination de sous-directeurs .....                                                                                                                   | 971 |
| Nomination de chefs de service .....                                                                                                                  | 971 |
| Nomination de conseillers-adjoints à la cour des comptes .....                                                                                        | 972 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>(Plan)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Nomination d'un chef de service .....                                                                                                                                                                                                                                                       | 972 |
| <b>Ministère des affaires étrangères</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Nomination d'un consul général .....                                                                                                                                                                                                                                                        | 972 |
| Nomination de chefs de division .....                                                                                                                                                                                                                                                       | 972 |
| <b>Ministère de la justice</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Fin de mise en disponibilité d'un magistrat .....                                                                                                                                                                                                                                           | 972 |
| Démission de magistrats .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 972 |
| Arrêté du ministre d'Etat chargé de la justice du 23 juin 1988 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de juges suppléants .....                                                                                                                                   | 973 |
| Démission d'un huissier-notaire .....                                                                                                                                                                                                                                                       | 973 |
| <b>Ministère de l'intérieur</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Création d'un marché .....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 973 |
| Mutation d'un gouverneur .....                                                                                                                                                                                                                                                              | 973 |
| <b>Ministère de l'économie nationale</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Décret n° 88-1168 du 18 juin 1988 complétant le décret n° 85-1025 du 19 août 1985 fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale ..... | 973 |
| <b>Ministère des finances</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Décret n° 88-1169 du 23 juin 1988 fixant la nomenclature et les tarifs des redevances afférentes à l'utilisation de l'outillage public des ports de pêche .....                                                                                                                             | 974 |
| <b>Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique</b>                                                                                                                                                                                                                |     |
| Cessation de fonctions d'un chef de service .....                                                                                                                                                                                                                                           | 975 |
| Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire d'administration .....                                                                                                                                                                                                                 | 975 |
| <b>Ministère de la santé publique</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Décret n° 88-1171 du 23 juin 1988 portant modification du décret n° 86-1124 du 17 novembre 1986 fixant la composition du conseil d'administration, l'organisation administrative et financière et le fonctionnement du centre hospitalo-universitaire Habib Thameur .....                   | 975 |
| <b>Ministère de l'agriculture</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Décret n° 88-1172 du 18 juin 1988 fixant les conditions de mise en valeur des terres domaniales agricoles pour les sociétés de mise en valeur et de développement agricole et les modalités d'exercice du suivi de la réalisation de leur programme de développement .....                  | 976 |
| Décret n° 88-1173 du 18 juin 1988 portant définition des petits et moyens agriculteurs et des petits et moyens pêcheurs .....                                                                                                                                                               | 978 |
| Décrets n° 88-1174 et 1175 du 23 juin 1988 relatifs à l'octroi de la personnalité civile à certaines collectivités et à la soumission au régime des terres collectives .....                                                                                                                | 987 |
| Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et des ministres des finances et de l'agriculture du 23 juin 1988 fixant le taux de subvention accordé au titre de l'acquisition du matériel agricole .....                                                            | 987 |
| Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et des ministres des finances et de l'agriculture du 23 juin 1988 fixant le montant maximum des petits et moyens projets agricoles et de pêche ....                                                                    | 987 |
| Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office de mise en valeur du Kef .....                                                                                                                                                                                               | 988 |
| Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office de l'élevage et des pâturages .....                                                                                                                                                                                          | 988 |
| <b>Ministère des communications</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur en chef .....                                                                                                                                                                                                                           | 988 |
| Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur divisionnaire .....                                                                                                                                                                                                                     | 988 |

## Ministère de la jeunesse et des sports

Arrêtés du ministre de la jeunesse et des sports du 23 juin 1988 portant délégation de signature ..... 988

Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 23 juin 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de commis d'administration. 990

## lois

**Loi n° 88-69 du 27 juin 1988 portant ratification de l'instrument d'amendement à la constitution de l'organisation internationale du travail (1).**

Au nom du peuple,  
La chambre des députés ayant adopté,  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié l'instrument d'amendement à la constitution de l'organisation internationale du travail, annexé à la présente loi et adopté le 24 juin 1986 par la conférence internationale du travail.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 27 juin 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :  
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 juin 1988.

**Loi n° 88-70 du 27 juin 1988 portant ratification de la convention internationale du travail n° 142 concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelle dans la mise en valeur des ressources humaines (1).**

Au nom du peuple,  
La chambre des députés ayant adopté,  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifiée la convention internationale du travail n° 142 concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelle dans la mise en valeur des ressources humaines, adoptée par la conférence générale de l'organisation internationale du travail en 1975 et annexée à la présente loi.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 27 juin 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :  
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 juin 1988.

**Loi n° 88-71 du 27 juin 1988 modifiant et complétant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public (1).**

Au nom du peuple,  
La chambre des députés ayant adopté,  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>. — Les dispositions des articles 5, 16, 24, 33, 41 et 61 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 5 (nouveau). — Le droit à pension de retraite s'acquiert :

1) Lors de l'atteinte par l'agent de l'âge de retraite.

2) Avant l'atteinte de cet âge.

a) en cas d'invalidité,

b) sur sa demande et après accord de l'employeur,

c) en cas de démission,

d) à l'initiative de l'employeur pour suppression d'emploi, insuffisance professionnelle de l'agent ou révocation,

e) sur la demande des mères ayant au moins trois enfants dont l'âge n'a pas dépassé 20 ans ou un enfant handicapé d'un handicap profond et après accord du Premier ministre,

f) d'office après 15 ans de services civils et militaires effectifs.

Art. 16 (nouveau). — Peuvent faire l'objet de validation :

— la période passée par l'agent en position de disponibilité ou en congé sans solde,

— la période normale d'études et le cycle de formation poursuivie par l'agent avec succès en Tunisie ou à l'étranger à partir de l'année qui suit la quatrième année après le baccalauréat ou diplôme équivalent. Les modalités d'application de ses dispositions sont fixées par décret.

Art. 24 (nouveau). — Sous réserve des dispositions des articles 27, 28 et 29 de la présente loi, l'âge de mise à la retraite des agents est fixé à soixante (60) ans ; ils peuvent toutefois être maintenus en activité, jusqu'à l'âge de soixante cinq (65) ans au maximum par décret.

Le décret visé au paragraphe premier ci-dessus est pris sur la base d'un rapport motivé du ministre concerné.

Art. 33 (nouveau). — Une bonification d'une période égale à celle du reste aux agents pour atteindre l'âge de soixante (60) ans est accordée au profit :

(1) Travaux préparatoires :  
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 juin 1988.

1) des militaires, des agents des forces de sécurité intérieure et des personnels des services actifs des douanes victimes de blessures contractées en service et les rendant définitivement incapables d'exercer leurs activités.

2) des agents atteints d'une invalidité d'au moins 80% contractée en service et résultant de blessures reçues au cours ou à l'occasion d'opérations de défense ou de sécurité de la patrie ou de secours en cas de calamités naturelles.

3) des agents mis à la retraite pour suppression d'emplois.

4) des agents mis à la retraite d'office à condition que le rendement de la bonification ne dépasse pas 20% de la rémunération sur la base de laquelle est liquidée la pension de retraite.

Art. 41 (nouveau). — L'agent jouit de la pension de retraite.

1) Immédiatement après la cessation d'activités dans les cas suivants :

a) la mise à la retraite pour atteinte de l'âge légal de retraite ;

b) la mise à la retraite pour invalidité après avis de la commission prévue à l'article 29 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959 ;

c) la mise à la retraite pour suppression d'emplois ;

d) la mise à la retraite sur la demande des mères ayant au moins trois enfants dont l'âge n'a pas dépassé 20 ans ou un enfant handicapé d'un handicap profond ;

e) la mise à la retraite d'office.

2) A l'âge de 50 ans pour les agents mis à la retraite sur leur demande ou pour insuffisance professionnelle.

3) A l'âge légal de retraite pour les agents révoqués ou démissionnaire.

Art. 61 (nouveau). — Le droit à pension militaire s'acquiert comme suit :

1) Lors de l'atteinte de l'âge légal ainsi qu'il suit :

— 50 ans pour les hommes de troupe, les quartiers-maîtres et les matelos ;

— 55 ans pour le cadre des sous-officiers et des officiers mariniers ;

— 58 ans pour le cadre des officiers subalternes ;

— 60 ans pour le cadre des officiers généraux et des officiers supérieurs.

2) Avant l'atteinte de l'âge indiqué au paragraphe premier de cet article dans les cas suivants :

— les officiers après 30 ans de services civils et militaires effectifs ;

— les sous-officiers et les officiers mariniers après 25 ans de services civils et militaires effectifs ;

— les hommes de troupe, quartiers-maîtres et matelos, après 20 ans de services civils et militaires effectifs ;

— les militaires réformés par mesure disciplinaire après 15 ans de service civils et militaires effectifs.

— Les militaires mis à la retraite d'office après 15 ans de services civils et militaires effectifs.

Art. 2. — L'article 6 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime de pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public est complété par les dispositions suivantes :

A l'exclusion des personnels militaires et des agents des forces de sécurité intérieure, la mise à la retraite d'office est décidée par décret au vu d'un rapport de l'employeur et des observations de l'agent concerné ; ce décret est notifié à l'intéressé et à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale six mois au moins avant la mise à la retraite.

Art. 3. — Les dispositions des articles 25 et 26 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public sont abrogées.

Art. 4. — La présente loi entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de la date de sa publication au *Journal officiel de la République tunisienne*.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 27 juin 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

### Loi n° 88-72 du 27 juin 1988 relative aux études médicales (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>. — A compter de la date de publication de la présente loi, les études médicales seront régies par les dispositions de la loi n° 76-65 du 12 juillet 1976, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loi n° 83-65 du 9 juillet 1983.

Art. 2. — Sont abrogées, à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions de la loi n° 77-19 du 23 mars 1977 fixant le régime des études dans les facultés de médecine telle que modifiée par le décret-loi n° 80-2 du 15 août 1980, ratifié par la loi n° 80-61 du 10 novembre 1980.

Art. 3. — Les textes réglementaires applicables aux études médicales demeurent provisoirement en vigueur jusqu'à la date de publication des textes réglementaires les remplaçant et pris en application de la loi susvisée n° 76-65 du 12 juillet 1976.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 27 juin 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 juin 1988.

## décrets, arrêtés

### PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

#### ORDRE NATIONAL DU MERITE DE L'EDUCATION

Par décret n° 88-1284 du 30 juin 1988 :

L'ordre national du mérite de l'éducation de première classe est décerné au titre de l'année 1987 à messieurs :

Hédi Baccouche

Jellouli Fares

Sadok Mezigh

Mohamed Souissi

Chedly Bouyahya

Hassouna Ben Ayed

L'ordre national du mérite de l'éducation de deuxième classe est décerné au titre de l'année 1987 à messieurs :

Fredj M'lika (à titre posthume)

Hassen Kanoun  
 Habib Guerfal  
 Sadok Bel Hadj  
 Mohamed Ajimi  
 Ahmed Borji  
 Mohamed Tnani  
 Mezri Ghannouchi  
 Mohamed Sellami  
 Ali Hattab Ben Younes  
 Larbi Fitouhi  
 Hassen Mahjoub  
 M'hamed Achour  
 Larbi Chamhari

L'ordre national du mérite de l'éducation de troisième classe est  
 décerné à mesdames et messieurs :

Mohamed Dous  
 Mohamed Habib Aoun  
 Mustapha Negbou  
 Mohamed Mokhtar Ghrairi  
 Amor Hajji  
 Mohamed Mahrez Goucha  
 Mohamed Salah Ayadi  
 Ali Baatour  
 Mustapha Darghouth  
 Mohamed Hédi Farza  
 Hassen Guissouma  
 Badreddine Chakroun  
 Lassaad Daoued  
 Rachid Ben Jebara  
 Mustapha Triki  
 Ali Adouani  
 Dalila Zouari née Hamdi  
 Taieb Bouzaine  
 Oum Hani Aounallah  
 Habib Hassad  
 Noureddine Bel Hadj  
 Chedlia Azizi  
 Ali Barkache  
 Ali Langer  
 Belhassen Mamlouk  
 Ahmed Jebalia  
 Zeineb Taïck  
 Hédi Boufaden  
 Abdelaziz Zemzem  
 Mohamed Kablouti Rjaïbi  
 Sadok El Amri  
 Ahmed El Amri  
 Mohamed Ben Youssef  
 Abderrahmen Saidi  
 Mohamed Habib Ben Abdelhafidh  
 Mohamed Salah Kasmi  
 Mohamed Lazhar Labidi  
 Hafnaoui Kasdaoui  
 Salah Dahria  
 Hamouda Saadi  
 Salem Haydri  
 Mohamed Ben Kacem  
 M'hamed Setti  
 Salem Slimi  
 Salem Ennemr  
 Ahmed Kliche  
 Tahar Zid  
 Mohamed Mezhoud  
 Youssef Dhib  
 Mohamed Hédi Belkhiria  
 Ahmed Khatib  
 Abdelaziz Jerbi  
 Mohamed Sadok Ammar  
 Laroussi Chniti  
 Hachem Mansour  
 Allala El Beji  
 Ameer Azaiez

Khelifa Ben Abdelkader  
 Hédi Kallala  
 Salem Sfar  
 Mohamed Sadok Fekih Ahmed  
 Salem Essassi  
 Ameer Bizid  
 Halima Chehata née Azouz  
 Hassen Khecharem  
 Mohamed Abid  
 Zakia Tajina  
 Ahmed Hassairi  
 Mohamed Turki  
 Ammar Sellami  
 Mohamed Feki  
 Kilani Bouchmila  
 Houita Ech-Chine  
 Hassen Hamouda  
 Abdelaziz Touiti  
 Taieb Bel Hadj Mohamed  
 Mohamed Tahar Ben Rabah  
 Ali Amami  
 Ali Hamdouni  
 Ammar Ketif  
 Zina Hosni née Saidi  
 Zineb Abidine Dchicha  
 Jilani Kdiri  
 Baghdadi Bouabid  
 Mohamed Kennou  
 Mohamed Sadok Chaïbi  
 Tahar Charrada  
 Hédi Jebali  
 Mohamed Sèbai  
 Khemaies Trabelsi  
 Sahbi Belaazzi  
 Othman Karoui  
 Nefissa Kefi  
 Souad Hassene  
 Hayet Fourati  
 Chibani Azaiez  
 Boubaker Azaiez  
 Abdelaziz Kordoghli  
 Abdeljabari Labidi  
 Maaouia Zhioua  
 Abou Baker Bouallegue  
 Mohamed Daghfous  
 Abdelkrim Ben Khamsa  
 Abdelhamid Bel Hadj Ali  
 Khemaies Bou Abdallah  
 Mohamed Hammami  
 Mokhtar Ben Youssef  
 Jalila Gmati née Bransi  
 Halima Saïed née Hfaïedh  
 Bdiri Ben Nasr  
 Selma Abirigua née Chelbi  
 Mohamed Ben Ammar  
 Brahim Bennour  
 Mohamed Mejri  
 Ahmed Cherif  
 Mohamed Bliidi  
 Chedly Saïed  
 Mohamed Mohsen Bellamine  
 Mohamed Khammar  
 Mahboub Bouglita  
 Mohamed Hitana  
 Amor Batti  
 Khemaies Belazi  
 Mustapha Barguelli  
 Khemaies Menakbi  
 Tahar Mattoussi  
 Hamadi Kandil  
 Mohamed Salah Oueslati  
 Ezzeddine Nsibi

Othman Herzi  
 Boubaker Guamdou  
 Ahmed Zenaïdi  
 Abdelkrim Ferchichi  
 Youssef Saidi  
 Kaddour Helali  
 Mohamed Bennour  
 Yamina Touati  
 Khemaies Guermazi  
 Ali Dridi  
 Hassen Klaii  
 Boubaker Ben Taieb  
 Tahar Boughanmi  
 Mohamed Habib Borni  
 Larbi Askri  
 Abdesselem Hamzaoui  
 Mohamed Naceur Bouallegui  
 Mohamed Guermazi  
 Faleh Fakraoui  
 Mohamed Tahar Eltifi  
 Mohamed El Faker  
 Mohamed Ben Amor Chatti  
 Souad Bachrouch  
 Abdelhamid Bel Hadj Rhouma  
 Hassin Ben Hmida  
 Habiba Khalfallah  
 Taieb Denguir  
 Bechir Farhat  
 Chedly Ben Djira  
 Mohamed Nguira  
 Sadok Bel Hadj Ben Hassine  
 Abdelwaheb Yakoub  
 Ali Jedda  
 Amor Rjeb  
 Hamadi Noura  
 Romdhane Souki  
 Tahar Haouala  
 Abderrahmen Bouzid  
 Mohamed Bechir Malek  
 Mohamed Hédi Mezhoud  
 Bouraoui Zahouani  
 Hédi Ben Hassen  
 Najet Ben Abdelbari  
 Mohamed Trad  
 Abdelkader Belhadj Mbarek  
 Hassen Zaoui  
 Mohamed Amimi  
 Ali Chartel  
 Salem Bennour  
 Habib Bejr  
 Zeineb Ibrahim  
 Mohamed Bennour  
 Abderrahmen Tili  
 Abdallah Bahrour  
 Lotfi Meftah  
 Hameda Khaflaoui

Naceur Lebib  
 Abdeljelil Khechine  
 Mohamed Boukottaya  
 Touhami Fatnassi  
 Abdelmajid Atallah  
 Mustapha Allani  
 Sadok Nsibi  
 Mohamed Khattab Chefrid  
 Mohamed Neji Chaabane  
 Abdeljelil Akremi  
 Ammar Beyaoui  
 Mohamed Hadhri Neili  
 Mohamed Triki  
 Ali Makni  
 Ezzeddine Bouchach  
 Abdelhamid Mnif  
 Mohamed Ben Ali  
 Mohamed Ben Ahmed Ben Ayed  
 Ahmed Gargouri  
 Bechir Kraiem  
 Mahmoud Marrakchi  
 Habib Zouari  
 Mokhtar Ben Ayed  
 Abderrahmen Lahyani  
 Mohamed Mongi Hachicha  
 Hédi Rebaii  
 Mahmoud Haddouda  
 Boukhari Ben Lakhdhar  
 Mohamed Fouli  
 Mohamed Sebti Ben Arfa  
 Ahmed Naceur  
 Abderrahmen Alich  
 Hédi Nouri  
 Kram Hamrouni  
 Jilani Kraiem  
 Mohamed Jridi  
 Abdelaziz Jridi  
 Bechir Mimita  
 Mrabah Farfar  
 M'hamed Yahiaoui  
 Amor Benbaccar  
 Habib Taieb  
 Belgacem Nadri  
 Said Chamekh  
 Mohamed Habib Abaza  
 Ahmed Abdennour  
 Ahmed Esseghir  
 Amor Ben Abderrahmen  
 Youssef Sandid  
 Mohamed Gloulou  
 Mokhtar Zarrouk  
 Mohamed Bellazreg  
 Hadj Mohamed Ben Gaied  
 Hadj Mustapha Rhouma  
 Habib Nasri  
 Yassine Hamila

## CHAMBRE DES DEPUTES

### NOMINATIONS

Par décret n° 88-1176 du 27 juin 1988 :

Il est alloué à monsieur Belgacem Nafti, conseiller des services publics, chargé des fonctions de directeur de l'unité des affaires économiques et financières à la chambre des députés les indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

**Par décret n° 88-1177 du 27 juin 1988 :**

Il est alloué à monsieur Hassen Ferjani, conseiller des services publics, chargé des fonctions de directeur de l'unité des affaires politiques et de la législation générale à la chambre des députés, les indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

**Par décret n° 88-1178 du 27 juin 1988 :**

Il est alloué à monsieur Sayed Bedhraf, conseiller auprès du tribunal administratif, chargé des fonctions de directeur de l'unité des affaires sociales, culturelles, éducatives, de la santé publique, de la jeunesse et de l'information à la chambre des députés, les indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

**PREMIER MINISTRE**

**FORMATION CONTINUE**

**Décret n° 88-1163 du 23 juin 1988 portant modification du décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue.**

Le Président de la République;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, et notamment ses articles 49 et 96;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue, et notamment son article 3;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration et de chef de service d'administration centrale;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Art. 1<sup>er</sup>. — L'article 3 du décret sus-visé n° 85-264 du 15 février 1985 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 3. (nouveau). — Durant le congé pour formation continue, l'agent est considéré en activité. Il perçoit la rémunération afférente à son grade et sa fonction.

Il bénéficie durant la période de formation, des vacances scolaires fixées par le règlement intérieur de l'établissement de formation concerné et ne peut prétendre au titre de cette période à un congé de repos.

Art. 3 bis. — A l'expiration du cycle de formation l'agent continue à bénéficier des indemnités afférentes à l'emploi fonctionnel dont il était chargé à la date de sa mise en congé pour formation continue jusqu'à la régularisation de sa situation administrative par son éventuelle nomination à un emploi fonctionnel équivalent ou supérieur à celui dont il était chargé.

La perte de cet avantage ne peut intervenir qu'en application des articles 5 et 6 du décret n° 88-188 du 11 février 1988 sus-visé.

Art. 2. — Les ministres d'Etat, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 23 juin 1988.

*p. le Président de la République  
et par délégation  
Le Premier ministre  
HEDI BACCOUCHE*

**DEROGATION**

**Par décret n° 88-1179 du 27 juin 1988 :**

Il est accordé à monsieur Khemaies Hammami dérogation pour exercer dans le secteur public pour une période d'une année à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1988.

**NOMINATIONS**

**Par décret n° 88-1180 du 27 juin 1988 :**

Monsieur Ali Nouredine Ben Hamadi est nommé chargé de mission auprès du cabinet du Premier ministre.

Dans cette situation il a rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale.

**X Par décret n° 88-1181 du 27 juin 1988 :**

Monsieur Abdelaziz Mghaieth, inspecteur central des P.T.T., est chargé des fonctions de directeur des actes de gestion des départements économiques, financiers et sociaux à la direction générale de l'administration et de la fonction publique au Premier ministère.

**Par décret n° 88-1182 du 27 juin 1988 :**

Madame Zohra Rebai née Khallati, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur à la direction générale des services administratifs et de la fonction publique (sous-direction des actes de gestion des départements de l'équipement et de l'habitat, et d'agriculture) au Premier ministère.

**Par décret n° 88-1183 du 27 juin 1988 :**

Madame Faouzia Labben née Ben Sedrine, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur à la direction générale des services administratifs au Premier ministère (sous-direction des actes de gestion des départements d'administration générale).

**Par décret n° 88-1184 du 27 juin 1988 :**

Monsieur Trabelsi Mohamed Ridha, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de chef de service à la direction générale des entreprises publiques au Premier ministère.

**Par décret n° 88-1185 du 27 juin 1988 :**

Monsieur Mohamed Ben Nasr est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction générale du culte, au Premier ministère.

**Par décret n° 88-1186 du 27 juin 1988 :**

Monsieur Moncef Fakhfakh, assistant de l'enseignement supérieur, est nommé responsable de la division des archives générales de l'Etat au Premier ministère.

Dans cette situation l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages de chef de service d'administration centrale.

### **NOMINATION**

**Par décret n° 88-1186 du 27 juin 1988 :**

Sont nommés conseillers-adjoints à la cour des comptes à compter de la date de leur installation, les agents dont les noms suivent :

Noureddine Zaouali  
Salem Lakhali

Tahar Meddeb  
Hichem Ben Ameer  
Néjib Gtari  
Samir Hadhri  
Mohamed Trabelsi  
Adel Rekik  
Hatem Selini

### **(PLAN)**

### **NOMINATION**

**Par décret n° 88-1187 du 27 juin 1988 :**

Monsieur Abdelli Sliman, inspecteur des services financiers au ministère du plan, est chargé des fonctions de chef de service de l'équilibre du budget à la direction des ressources et de la synthèse du budget à la direction générale du budget.

## **MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES**

### **NOMINATIONS**

**Par décret n° 88-1193 du 27 juin 1988 :**

Monsieur Mohamed Ali Ben Abdallah est chargé des fonctions de consul général de la République tunisienne à Beyrouth.

**Par décret n° 88-1189 du 27 juin 1988 :**

Monsieur Mohamed Lassaâd Maaoui, administrateur, est chargé des fonctions de chef de la chancellerie diplomatique à la direction du protocole diplomatique du ministère des affaires étrangères.

**Par décret n° 88-1190 du 27 juin 1988 :**

Madame Faiza Ridane née Sabbagh, secrétaire des affaires étrangères, est chargée des fonctions de chef de la division des institutions internationales spécialisées à la direction des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

**Par décret n° 88-1191 du 27 juin 1988 :**

Monsieur M'hamed Ben Redjeb, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de la division des pays non membres de la communauté économique européenne à la direction des affaires politiques pour l'Europe au ministère des affaires étrangères.

**Par décret n° 88-1192 du 27 juin 1988 :**

Monsieur Ahmed Chebbah, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de la division des relations consulaires et de la chancellerie à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

**Par décret n° 88-1194 du 27 juin 1988 :**

Monsieur Chedly Seghairi, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de la division de l'intégration maghrébine à la direction de la coopération maghrébine au ministère des affaires étrangères.

## **MINISTRE DE LA JUSTICE**

### **MAGISTRAT**

**Par décret n° 88-1164 du 23 juin 1988 :**

Il est mis fin à la disponibilité de Madame Souad Abdennebi, juge au tribunal de première instance de Tunis qui réintègre son corps à compter du 1er octobre 1987.

### **DEMISSION**

**Par décret n° 88-1165 du 23 juin 1988 :**

La démission de Monsieur Kamel Abarkan juge au tribunal de première instance de Sousse est acceptée à compter du 1er août 1988.

**Par décret n° 88-166 du 23 juin 1988 :**

La démission de Monsieur Hédi Ben Abdellah substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse est acceptée à compter du 1er août 1988.

## CONCOURS

### **Arrêté du ministre d'Etat chargé de la justice du 23 juin 1988 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de juges suppléants.**

Le ministre d'Etat, chargé de la justice;

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut particulier des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée;

Vu l'article 2 de la loi n° 86-72 du 28 juillet 1986;

Vu le décret n° 76-950 du 5 novembre 1976 fixant la loi des cadres du ministère de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 84-366 du 2 avril 1984 portant création d'emploi à la loi des cadres du ministère de la justice;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1973 fixant les conditions et le programme du concours de la magistrature, modifié par l'arrêté du 23 août 1978;

Arrête :

Art. 1<sup>er</sup>. — A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 1973 sus-visé, le

délai de trois mois prévu pour l'annonce de la date d'ouverture du concours est réduit à un mois.

Art. 2. — Un concours sur épreuves pour le recrutement de 100 juges suppléants près les tribunaux de droit commun aura lieu le 10 août 1988 et jours suivants au ministère de la justice.

Art. 3. — Le registre des inscriptions sera clos le 25 juillet 1988. Tunis, le 23 juin 1988.

*Le ministre d'Etat, chargé de la justice*  
SLAHEDDINE BALY

VU  
*Le Premier ministre*  
HEDI BACCOUCHE

## DEMISSION

**Par arrêté du ministre d'Etat chargé de la justice du 23 juin 1988 :**

La démission de Monsieur Abdelaziz Issaoui, huissier-notaire à Tunis circonscription du dit lieu est acceptée.

## MINISTERE DE L'INTERIEUR

### MARCHES

**Par décret n° 88-1167 du 23 juin 1988 :**

Il est créé, au port Ennajat de la zone de Gratten, commune de Kerkenna (gouvernorat de Sfax), un marché de gros pour la vente et l'achat des produits de pêche.

### MUTATION

**Par arrêté du ministre de l'Intérieur du 23 juin 1988 :**

Monsieur Mohamed Essid gouverneur de Gabès est muté en la même qualité au gouvernorat de Tataouine à compter du 27 avril 1988.

## MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

### C.N.R.P.S.

**Décret n° 88-1168 du 18 juin 1988 complétant le décret n° 85-1025 du 19 août 1985 fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.**

Le Président de la République;

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et survivants dans le secteur public et notamment son article 1<sup>er</sup>;

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985 fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale;

Vu l'avis des ministres de l'économie nationale, des affaires sociales et de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Art. 1<sup>er</sup>. — L'article premier du décret sus-visé n° 85-1025 du 29 août 1985 est complété comme suit :

— entreprise tunisienne d'activités pétrolières;

— centre technique des industries mécaniques et électriques;

— institut régional des sciences informatiques et des télécommunications;

— agence de maîtrise de l'énergie;

— centre technique des matériaux de construction, de la céramique et du verre;

— sociétés nationales immobilières de Tunis, Sud Centre et Nord.

Art. 2. — Les ministres de l'économie nationale, des affaires sociales et de l'équipement et de l'habitat sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 18 juin 1988.

*p. le Président de la République*  
*et par délégation*  
*Le Premier ministre*  
HEDI BACCOUCHE

# MINISTÈRE DES FINANCES

## TARIFS ET REDEVANCES

### Décret n° 88-1169 du 23 juin 1988 fixant la nomenclature et les tarifs des redevances afférentes à l'utilisation de l'outillage public des ports de pêche.

Le Président de la République;

Vu le décret du 25 mai 1950 portant fixation du budget de l'exercice 1950-1951 et notamment ses articles 56 et 57;

Vu la loi n° 79-42 du 15 août 1979 instituant le commissariat général à la pêche, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 80-37 du 28 mai 1980 et le décret loi n° 87-3 du 11 septembre 1987;

Vu le décret n° 71-284 du 2 août 1971 fixant la nomenclature et les tarifs des redevances afférentes à l'utilisation de l'outillage public des ports de pêche et de plaisance en Tunisie, tel qu'il a été complété et modifié par le décret n° 73-591 du 15 novembre 1973 et le décret n° 85-1363 du 24 octobre 1985;

Vu le décret n° 80-8 du 2 janvier 1980 portant organisation du commissariat général à la pêche;

Vu l'avis des ministres des finances et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Art. 1<sup>er</sup>. — Le séjour des bateaux dans les eaux des ports de pêche de la Tunisie, le débarquement des produits de la pêche et l'occupation temporaire du domaine public terrestre des ports de pêche, donnent lieu à la perception au profit du commissariat général à la pêche, de redevances dont les montants sont fixés comme suit :

#### I. — Taxe de séjour :

##### A. — Navire armé à la pêche :

La taxe sera décomptée par tonneau de jauge brute et par an à raison de 3 dinars.

##### B. — Navire de plaisance ou navire étranger :

La taxe sera décomptée par tonneau de jauge brute et par semaine à raison de 0,5 dinar, toute semaine commencée est due en entier.

#### II. — Taxe de débarquement des produits de la pêche :

Le débarquement des produits de la pêche donne lieu à la perception d'une taxe calculée sur la base de 2% de la valeur des produits débarqués. Le prélèvement de cette taxe est effectuée par les commissionnaires des marchés et repercuté sur le prix de vente aux consommateurs.

#### III. — Occupation temporaire du domaine public terrestre des ports de pêche :

##### A. — Taxe pour occupation temporaire du domaine public terrestre des ports de pêche :

###### — Surfaces découvertes :

Prix de location par mètre carré et par an des surfaces découvertes selon la superficie;

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| de 1 à 200m <sup>2</sup> .....      | 0d,600 |
| de 201 à 500m <sup>2</sup> .....    | 0d,500 |
| de 501 à 1000m <sup>2</sup> .....   | 0d,400 |
| au-delà de 1000m <sup>2</sup> ..... | 0d,300 |

###### — Surfaces couvertes :

Location des surfaces couvertes (hangars, bâtiments...) : le loyer est fixé par les services du domaine public de l'Etat.

B. — Canalisation souterraine (égouts branchement d'eau, de gaz...) et lignes téléphoniques souterraines ou aériennes réalisées par l'usager et dont la largeur d'emprise ne dépasse pas soixante centimètres : redevances annuelles par mètre linéaire et selon les tranches de longueur :

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| — pour la 1 <sup>ère</sup> tranche de 100ml ..... | 0d,054 |
| — pour la 2 <sup>ème</sup> tranche de 100ml ..... | 0d,036 |
| — au delà de 200ml .....                          | 0d,024 |

Art. 2. — La fourniture des services ainsi que l'utilisation de l'outillage public des ports de pêche donnent lieu à la perception, au profit du commissariat général à la pêche, des redevances dont les tarifs sont fixés ci-après, selon la nature des prestations de service ou des fournitures :

#### I. — Redevances pour prestation de services :

##### A. — Hissage, descente et séjour sur l'aire de carénage.

1) Hissage et descente des bateaux de pêche plus séjour d'une semaine : 3 D par tonneau de jauge brute. Au delà de la 1<sup>ère</sup> semaine et jusqu'au 15<sup>ème</sup> jour inclus, il sera appliqué une majoration de 3 dinars par jour, passés les 15 premiers jours, cette majoration sera de dix dinars par jour.

2) Hissage et descente des bateaux de plaisance ou des bateaux étrangers plus séjour d'une semaine : 5 dinars par tonneau de jauge brute. Au delà de la première semaine et jusqu'au 15<sup>ème</sup> jour inclus, il sera appliqué une majoration de 10 dinars par jour, passés les 15 premiers jours, cette majoration sera de quinze dinars par jour.

##### B. — Entrepôts frigorifiques :

1) Réfrigération (chambre froide à 0°C) par kilogramme et par jour : 0,010D :

##### 2) Congélation :

— Tunnel : 0d,040 par kilogramme ;  
— Chambre - 25°C : 0d,004 par kilogramme et par jour

#### II. — Redevance pour fourniture de matières consommables :

##### A. — Electricité :

La redevance sera décomptée au prix appliqué par la société tunisienne de l'électricité et du gaz, majoré de 10%.

##### B. — Eau :

La redevance sera décomptée au prix appliqué par la société d'exploitation et de distribution des eaux, majorée de 10%.

##### C. — Glace :

La redevance sera décomptée par kilogramme à raison de 0d,040.

##### D. — Distribution de carburant :

La redevance sera fixée par convention entre le concessionnaire et l'administration.

#### III. — Redevances pour utilisation de l'outillage ou du matériel public :

A. — Flexible de 25m avec accessoires pour livraison d'eau ou autre : 0d,150/heure.

Toute heure commencée est due en entier.

##### B. — Utilisation des bascules :

Utilisation par jour ou fraction de jour ..... 0d,250

##### C. — Transpalette et accessoires :

Utilisation par jour ou fraction de jour ..... 0d,150

##### D. — Location de matériel divers :

Sur devis estimatif établi par le commissariat général à la pêche et approuvé par l'utilisateur.

Art. 3. — Les redevances prévues aux articles 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> du présent décret sont réduites de 50% au profit des prestataires de nationalité tunisienne exerçant leurs activités de pêche dans les ports de pêche des gouvernorats de : Bizerte, Béja et Jendouba.

Art. 4. — Sont exonérés de la taxe de séjour, les bateaux tunisiens de recherche ou de formation dans le domaine de la pêche ainsi que les bateaux militaires et de surveillance.

Art. 5. — Toutes les redevances portuaires autres que celle relative à la taxe de débarquement des produits de la pêche vendus aux marchés de gros seront perçues par les régisseurs des ports de pêche et reversées au nom de l'agent comptable du commissariat général à la pêche.

Art. 6. — La taxe de débarquement des produits de la pêche, prélevée par les commissionnaires des marchés de gros sera reversée au nom de l'agent comptable du commissariat général à la pêche.

Art. 7. — Les contraventions aux dispositions du présent décret sont reprimées et les poursuites sont effectuées et les instances

instruites et jugées comme en matière de taxes municipales exigibles sur les marchés en régime intérieur.

Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les décrets sus-visés n° 71-284 du 2 août 1971 et n° 73-591 du 15 novembre 1973, et n° 85-1363 du 24 octobre 1985.

Art. 9. — Les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 23 juin 1988.

*p. le Président de la République  
et par délégation  
Le Premier ministre  
HEDI BACCOUCHE*

## MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

### CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 88-1170 du 23 juin 1988 :

Mademoiselle Radhia Riza assistante de l'enseignement supérieur est déchargée des fonctions de chef de service des bourses de coopération et des bourses nationales accordées aux étudiants tunisiens à l'étranger au ministère de l'éducation de l'enseignement et de la recherche scientifique à compter du 1er janvier 1988.

### Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 1986

Mesdames :

Ksibi née Joua Moufida  
Mhamdi Mehrzia

## MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

### ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Décret n° 88-1171 du 23 juin 1988 modifiant le décret n° 86-1124 du 17 novembre 1986 fixant la composition du conseil d'administration, l'organisation administrative et financière et le fonctionnement du centre hospitalo-universitaire Habib Thameur.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 86-81 du 9 août 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire Habib Thameur et notamment ses articles 3 et 7;

Vu le décret n° 86-1124 du 17 novembre 1986 fixant la composition du conseil d'administration, l'organisation administrative et financière et le fonctionnement du C.H.U. Habib Thameur et notamment son article 3;

Vu l'avis des ministres des finances et de la santé publique;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Art. 1<sup>er</sup>. — L'article 3 du décret sus-visé n° 86-1124 du 17 novembre 1986 est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 3 (nouveau). — Le conseil d'administration du centre hospitalo-universitaire Habib Thameur, présidé par le Président directeur général, comprend :

— deux représentants du Premier ministre;

- un représentant du ministère de l'économie nationale;
- un représentant du ministère du plan;
- un représentant du ministère des finances;
- un représentant du ministère de l'éducation nationale;
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
- deux représentants du ministère de la santé publique.
- deux représentants du ministère des affaires sociales;

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique, sur proposition des départements intéressés.

Art. 3. — Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 23 juin 1988

*p. le Président de la République  
et par délégation  
Le Premier ministre  
HEDI BACCOUCHE*

**MISE EN VALEUR**

**Décret n° 88-1172 du 18 juin 1988 fixant les conditions de mise en valeur des terres domaniales agricoles par les sociétés de mise en valeur et de développement agricole et les modalités d'exercice du suivi de la réalisation de leur programme de développement.**

Le Président de la République;

Vu la loi n° 88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de pêche et notamment l'article 12 du dit code;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et du ministre des finances;

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu du tribunal administratif;

Décète :

Art. 1<sup>er</sup>. — La mise en valeur des terres domaniales agricoles par les sociétés de mise en valeur et de développement agricole constituées conformément aux dispositions de l'article 12 du code des investissements agricole et de pêche promulgué par la loi n° 88-18 du 2 avril 1988 sus-visée est soumise à une autorisation préalable du ministre de l'agriculture et doit être réalisée dans les conditions du présent décret et de la convention-type ci-annexée.

Art. 2. — Le promoteurs de sociétés de mise en valeur et de développement agricole visées à l'article premier ci-dessus qui désirent exploiter des terres domaniales agricoles en vue de leur mise en valeur, doivent adresser une demande à cet effet au ministre de l'agriculture accompagnée d'un dossier comprenant :

- 1) Le montant du capital social de la société;
- 2) La liste des actionnaires avec indication de leur nationalité et du montant de leur participation respective;
- 3) Les grandes lignes du programme de développement envisagé et éventuellement les actions de rayonnement à réaliser au profit des agriculteurs environnants;
- 4) Le volume du montant des investissements à réaliser.

Art. 3. — Après étude du dossier présenté, le ministre de l'agriculture peut donner un accord de principe au promoteur demandeur.

Au cas où la terre domaniale agricole demandée est exploitée par une unité coopérative de production agricole, cet accord est donné sous réserve de la dissolution de la coopérative dans les formes réglementaires après que les coopérateurs aient pris connaissance du programme de développement et compte tenu des dispositions de l'article 9 du présent décret.

Art. 4. — L'autorisation définitive n'est donnée qu'après :

- 1) la constitution de la société de mise en valeur et de développement agricole conformément à la législation en vigueur;
- 2) la présentation de l'étude économique de rentabilité du projet, approuvée par l'agence de promotion des investissements agricoles et comportant notamment le programme détaillé des actions à entreprendre pour le développement du domaine;
- 3) La liste des membres du conseil d'administration avec indication de leur nationalité;
- 4) La présentation de l'engagement de la société à se conformer aux dispositions du présent décret et aux clauses minimales de la convention-type y annexée;
- 5) dans le cas d'unités coopératives de production agricole, la dissolution de la coopérative conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret.

Art. 5. — Toute augmentation ou réduction du capital, fusion de la société avec une autre société, cession d'action sous quelque forme que ce soit, doit être, sous peine de nullité, soumise au préalable à l'approbation du ministre de l'agriculture.

Art. 6. — La mise en valeur des terres domaniales agricoles par les sociétés de mise en valeur et de développement agricole ne peut être exercée que par voie de location pour une durée pouvant atteindre 40 ans et liée à la nature des activités agricoles à entreprendre et au volume des investissements à réaliser.

Le montant du loyer est fixé par référence au prix du blé dur compte tenu de la durée de la location, de la rentabilité du projet, des potentialités agronomiques, du montant des investissements à réaliser, et le cas échéant, de la prise en charge éventuelle de certains éléments du passif des coopératives dissoutes.

Compte tenu de la période de non production des investissements engagés, le montant du loyer afférent à cette période peut être reporté aux autres années restantes du bail.

Art. 7. — La mise en valeur des terres domaniales agricoles par la société de mise en valeur et de développement agricole est réalisée selon une convention établie entre l'office bailleur propriétaire de la terre domaniale et la société locataire.

Cette convention se réfère à l'étude économique de rentabilité du projet approuvée par l'agence de promotion des investissements agricoles et visée à l'article 4 ci-dessus.

Art. 8. — La société de mise en valeur et de développement agricole locataire doit s'engager à employer, conformément à la législation en vigueur, le personnel ouvrier permanent ou d'encadrement et coopérateurs en activité sur la terre domaniale à la date de prise de possession tout en leur conservant au minimum les avantages acquis.

Art. 9. — Les sociétés de mise en valeur et de développement agricole bénéficiaires d'une décision d'octroi d'avantages fiscaux et financiers doivent s'engager à recruter et à employer pendant la durée du projet le nombre de techniciens prévu par les études de développement sur la base dequelles les avantages leur ont été accordés.

Art. 10. — Au cas où la terre domaniale dont il s'agit est exploitée par une unité coopérative de production agricole au moment de sa passation à la société de mise en valeur et de développement agricole, cette dernière devra accepter en tant qu'associés, les coopérateurs en activité à cette date.

En outre, la société de mise en valeur et de développement agricole prendra en charge le service de la rente viagère pour les coopérateurs et ouvriers âgés ne bénéficiant pas de pension de vieillesse conformément à la législation en vigueur.

Art. 11. — Au cas où le domaine agricole donné en location devient, en totalité ou en partie, nécessaire à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique, le contrat de location pourra être résilié avant terme dans la mesure où la viabilité du programme de mise en valeur et de développement est compromise. Dans ce cas, la société locataire peut prétendre à une indemnisation fixée conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.

Art. 12. — La société locataire ne peut en aucun cas, sous peine de déchéance prononcée par décision du ministre de l'agriculture sous-louer, prêter, tout ou partie du fonds qui lui est donné en location, ni en faire apport à une société quelle qu'elle soit.

Art. 13. — La société locataire qui a réalisé des travaux de mise en valeur et de développement, conformément à l'étude économique de rentabilité du projet approuvée par l'agence de promotion des investissements agricoles, peut prétendre, à la fin du bail ou à la reprise avant terme du fonds par l'Etat dans les conditions visées à l'article 11 ci-dessus, à une indemnité compensatrice due

par le propriétaire. Cette indemnisation n'est due que dans la mesure où les travaux réalisés sont prévus par le programme de développement dûment approuvé et conservent une valeur effective d'utilisation et de production à la fin du bail.

Cette indemnisation compensatrice sera calculée sur la base du montant des investissements réalisés, déduction faite de la valeur des amortissements.

Art. 14. — En fin de bail, la société locataire doit restituer le domaine libre de tout engagement de quelque nature que ce soit. Les immobilisations et améliorations foncières, bâtiments et appareils de production correspondant au niveau normal d'exploitation et réalisés par la société locataire resteront acquis à l'office bailleur contre indemnisation calculée selon les dispositions de l'article 13 du présent décret.

Toutefois, le cheptel vif et mort acquis par la société locataire durant le bail pourra être acheté par le bailleur en accord avec les deux parties. En cas de désaccord, la société locataire peut retirer son cheptel du domaine objet du bail.

Art. 15. — Les sociétés de mise en valeur et de développement agricole prévues par le code des investissements agricoles et de pêche promulgué par la loi n° 88-18 du 2 avril 1988 font l'objet durant la période de réalisation de leur projet d'investissement, d'un suivi de la part des agents de l'agence de promotion des investissements agricoles dûment habilités à cet effet, ainsi que de la part des services régionaux du ministère de l'agriculture.

De même, les sociétés de mise en valeur et de développement agricole bénéficiaires des dispositions du code des investissements agricoles et de pêche, sus-visé, sont soumises au contrôle des services administratifs chargés de veiller au respect des conditions du bénéfice des avantages octroyés.

Art. 16. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment le décret n° 83-226 du 4 mars 1983.

Art. 17. — Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés chacun, en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 18 juin 1988.

p. le Président de la République  
et par délégation  
Le Premier ministre  
HEDI BACCOUCHE

### **CONVENTION-TYPE DE LA LOCATION DES TERRES DOMANIALES AGRICOLES PAR LES SOCIÉTÉS DE MISE EN VALEUR ET DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE**

Art. 1<sup>er</sup>. — L'office .....  
représenté dans le présent contrat par son Président-directeur  
général, donne en location à la société .....  
..... représenté par .....  
..... le domaine dit .....  
d'une superficie totale de .....  
sis à ..... délégation de .....  
de ..... gouvernorat de .....  
objet des titres fonciers .....  
en vue de son développement et de sa mise en valeur dans les  
conditions du décret n° ..... du .....  
et celles prévues aux articles ci-après.

Art. 2. — La présente convention est conclue pour une durée  
de .....  
ans commençant le ..... et se terminant le .....  
..... cette durée pouvant être ramenée à .....  
..... ans en accord avec les deux parties.

Art. 3. — Le locataire s'engage à payer au propriétaire à terme  
échu un loyer annuel fixé à la contre valeur :

— de ..... de blé dur pour la période du .....  
au .....  
— de ..... de blé dur pour la période du .....  
au .....  
— de ..... de blé dur pour la période du .....  
au .....

Le prix du blé est calculé sur la base du prix de fermage fixé  
chaque année par décret.

Art. 4. — Le locataire s'engage à mettre en valeur et  
développer les propriétés objet de la présente convention d'une  
façon rationnelle en pratiquant les méthodes agricoles modernes  
visant l'intensification et l'industrialisation de la production, le  
tout dans le cadre du programme de développement arrêté par  
l'étude de rentabilité ci-jointe, faisant partie intégrante de la  
présente convention et établi en accord entre les deux parties et  
fixant notamment les investissements à réaliser et leurs montants  
prévisionnels, les délais de réalisation, ainsi que le nombre  
d'emplois à créer et le minimum de cadres techniques agricoles à  
recruter.

La mise en œuvre de cette étude sera établie selon un échéancier  
admis d'un commun accord, il peut réajusté dans les mêmes  
conditions.

Art. 5. — Le locataire s'engage à contracter pendant toute la  
durée de la gestion les polices d'assurances contre les sinistres  
habituels des bâtiments, cheptel mort et autres bien compris dans  
le domaine loué. Il s'engage, par ailleurs, à assurer contre grêle et  
incendie les récoltes et contre les accidents de travail et pour la  
responsabilité civile le personnel technique, administratif et  
ouvrier se trouvant sur le domaine.

Il s'engage également à payer les impôts, taxes et autres  
contributions de toutes natures auxquelles les activités qu'il mène  
sur le domaine pourraient faire l'objet et ce, sous quelque forme  
de dénomination que ce soit.

Art. 6. — Le locataire s'engage à entretenir à ses frais les  
bâtiments et infrastructures hydrauliques et à les garder en bon  
état.

Art. 7. — Le locataire s'engage à employer le personnel ouvrier  
permanent, les coopérateurs et l'encadrement en activité à la date  
de la passation tout en leur conservant au minimum les avantages  
acquis.

Le locataire s'engage à allouer au personnel ouvrier permanent  
et aux coopérateurs en activité à la date de la signature de la  
présente convention une prime d'intéressement dont le montant  
global équivaut à la rémunération de cinquante deux jours au  
maximum dans la limite de 10% des bénéfices réalisés au cours de  
l'année. Cette prime n'est servie que dans la mesure où elle n'est  
pas comprise dans les avantages acquis.

Cette prime sera attribuée au personnel ouvrier et aux  
ex-coopérateurs sus-visés par référence au nombre de journées de  
travail effectuées par chacun d'eux et à une note de valeur (de  
zéro à vingt) attribuée par le locataire et représentant le degré  
d'assiduité, de rentabilité et de compétence.

Le locataire s'engage à servir, le cas échéant, aux ex-  
coopérateurs âgés, la rente viagère qui leur est allouée par l'unité  
coopérative de production agricole dans la mesure où ils ne  
bénéficient pas de pension vieillesse conformément à la législation  
en vigueur.

Il recrute le complément éventuel du personnel nécessaire à la  
bonne gestion du domaine objet de la présente convention selon  
les besoins réels dans le cadre du plan de développement de  
l'exploitation rationnelle de la ferme.

L'organisation du travail, ainsi que les litiges éventuels seront  
régis par la législation en vigueur.

Le locataire s'engage à prévoir, le cas échéant, et dans le cadre  
de l'ouverture de l'environnement rural, la composante-investis-  
sement relatif à la formation des enfants des ouvriers et

ex-coopérateurs employés par la société dans les programmes de développement.

Art. 8. — La prise de possession du domaine objet de la présente convention se fera à la signature de la présente suivant un état des lieux dûment inventoriés dans un procès-verbal accepté par les deux parties et annexé à la présente convention.

Art. 9. — En cas de terres domaniales exploitées par les unités coopératives de production agricole, le locataire s'engage à rembourser aux ex-coopératives dissoutes les impenses de la campagne agricole en cours évaluées conjointement lors de la prise de possession du domaine suivant modalités consignées dans le procès-verbal de mise en possession prévu à l'article 8 de la présente convention.

Art. 10. — Le locataire s'engage à respecter les procédures comptables en vigueur.

Le locataire assume l'entière responsabilité quant aux résultats de la gestion du domaine objet de la présente convention à compter du jour de sa mise en possession.

Art. 11. — Au cas où il est constaté que le programme de développement n'a pas été appliqué durant deux années consécutives ou que le locataire n'est plus en mesure de l'appliquer, le propriétaire adressera une mise en demeure au locataire par lettre recommandée et lui fixera un délai d'un an pour prendre les mesures nécessaires pour la mise en application du plan de développement.

A l'expiration de ce délai et au cas où il est constaté que la mise en demeure est restée inopérante, le propriétaire se réserve le droit de résilier la présente convention nonobstant les dommages et intérêts qui seront à la charge du locataire et sans que cette résiliation entraîne une indemnisation au profit du locataire.

Art. 12. — Au cas où le domaine agricole donné en location devient en totalité ou en partie, nécessaire à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique, le contrat de location pourra être résilié avant terme dans la mesure où la viabilité du programme de mise en valeur et de développement est compromise. Dans ce cas, la société locataire peut prétendre à une indemnité compensatrice conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente convention.

Art. 13. — Le locataire s'engage à présenter à l'office et à l'agence de promotion des investissements agricoles un rapport annuel d'activité de la société au cours de la période de location des terres.

Il s'engage, en outre, à présenter au mois de mai de chaque année à l'office concerné et à l'agence de promotion des investissements agricoles, le programme de campagne et d'investissement prévus par le plan de développement précité.

Art. 14. — En fin du bail ou à la reprise avant terme du fonds par l'Etat pour la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique, le locataire peut prétendre à une indemnité compensatrice due par le bailleur.

Cette indemnisation n'est due que dans la mesure où les travaux réalisés sont prévus par le programme de développement dûment approuvé et conservant une valeur effective d'utilisation et de production à la fin du bail.

Cette indemnité compensatrice sera calculée sur la base du montant des investissements réalisés, déduction faite de la valeur des amortissements.

Par ailleurs, le locataire doit en fin de bail restituer le domaine agricole libre de tout engagement de quelque nature qu'il soit. Les immobilisations et améliorations foncières, bâtiments et tous appareils de production correspondant au niveau normal d'exploitation et réalisés par la société locataire resteront acquis à l'office contre indemnité calculée selon les dispositions du présent article.

Toutefois, le cheptel vif et mort acquis par la société locataire durant le bail pourra être repris par l'office bailleur en accord avec

les deux parties. En cas de désaccord, la société locataire peut retirer son cheptel du domaine objet du bail.

Art. 15. — Toute destruction de biens immobiliers doit recueillir au préalable l'avis du propriétaire exceptionnel faite pour les actions inscrites au programme de développement du domaine en question joint à la présente convention et y faisant partie intégrante.

Art. 16. — Le locataire s'engage à procéder au renouvellement des immobilisations chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Il s'engage, par ailleurs, à assurer l'entière responsabilité des risques des crédits éventuels qu'il contracterait aux fins de la gestion du domaine concerné par la présente convention.

Art. 17. — Le locataire s'interdit de s'engager au-delà du bail, sauf autorisation écrite et préalable du propriétaire bailleur.

Art. 18. — Le locataire s'engage à respecter les engagements en matière de servitudes foncières contractés par l'office.

Art. 19. — Deux ans avant la fin du bail, le locataire s'engage à s'abstenir de tout recrutement de personnel ouvrier, technique ou administratif ou de procéder à toute amélioration de la situation du personnel existant sans l'accord préalable du propriétaire.

Art. 20. — Le locataire ne peut en aucun cas sous peine de déchéance prononcée par décision du ministre de l'agriculture sous-louer, prêter momentanément tout ou partie du fonds qui lui est donné en location ni en faire apport à une société quelle qu'elle soit.

Art. 21. — Toute violation de l'une de clauses de la présente convention dûment constatée entraîne trois mois après une mise en demeure restée sans effet la résiliation de la location.

Art. 22. — Tout litige non résolu à l'amiable et afférent à l'application de la présente convention sera soumis aux tribunaux compétents.

Art. 23. — Les frais d'enregistrement de la présente convention sont à la charge du locataire.

*Le locataire*

*Le propriétaire*

## **DEFINITION DES PETITS ET MOYENS AGRICULTEURS ET PECHEURS**

**Décret n° 88-1173 du 18 juin 1988 portant définition des petits et moyens agriculteurs et des petits et moyens pêcheurs.**

Le Président de la République;

Vu la loi n° 88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de pêche et notamment l'article 14 du dit code;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et des ministres des finances et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

### **Chapitre Premier**

#### **Des petits et moyens agriculteurs**

Art. 1<sup>er</sup>. — Sont considérés petits et moyens agriculteurs, au sens du code des investissements agricole et de pêche promulgué par la loi n° 88-18 du 2 avril 1988, les personnes physiques ou morales qui possèdent et/ou exploitent ou envisagent d'exploiter des terres agricoles ventilées par régions bioclimatiques et par nature de spéculations, et accusant une superficie égale ou inférieure à celles définies dans le tableau ci-après :

| Nature des spéculations                                                        | Superficie maximum possédée et/ou exploitée |        |        |        |        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
|                                                                                | EN SEC (Ha)                                 |        |        |        |        | En irrigué (Ha) |
|                                                                                | ZONE 1                                      | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 |                 |
| G.Cultures assolées (sans maraichage)                                          | 50                                          | 100    | 140    |        |        | 15              |
| Parcours.....                                                                  | 70                                          | 110    | 175    | 275    | 430    |                 |
| Arboriculture fruitière, hors olivier à huile, amandier, vigne et agrumes .... | 10                                          | 18     | 22     | 30     | 40     | 5               |
| Amandier & olivier...                                                          | 25                                          | 45     | 55     | 85     | 135    |                 |
| Vigne de table.....                                                            |                                             | 8      |        |        |        | 2,5             |
| Vigne de cuve.....                                                             | 30                                          | 40     | 60     |        |        |                 |
| Agrumes.....                                                                   |                                             |        |        |        |        | 5               |
| C.maraichères.....                                                             |                                             |        |        |        |        | 7               |
| Cultures d'Oasis littorales.....                                               |                                             |        |        |        |        | 4               |
| Cultures d'Oasis continentales.....                                            |                                             |        |        |        |        | 2               |
| Serriculture .....                                                             |                                             |        |        |        |        | 0,7             |

Les régions bioclimatiques sont fixées conformément au tableau II annexé au présent décret.

Art. 2. — En cas d'exploitation comportant plusieurs spéculations, la taille maximale de l'exploitation est définie par application des coefficients de conversion des spéculations végétales annexé au présent décret.

Art. 3. — Nonobstant des dispositions de l'article premier du présent décret, les unités coopératives de production agricole exploitant des terres domaniales sont considérées comme petits et moyens agriculteurs.

## Chapitre 2

### Des petits et moyens pêcheurs

Art. 4. — Sont considérés petits et moyens pêcheurs au sens du code des investissements agricoles et de pêche promulgué par la loi n° 88-18 du 2 avril 1988, les personnes physiques ou morales de nationalité tunisienne qui exploitent ou envisagent d'exploiter une entreprise de pêche exerçant l'une des activités ci-après et constituée;

1) Pour la pêche au thon ou pour la pêche au chalut dans les zones dont les ressources de pêche sont insuffisamment exploitées;

— d'un chalutier ou un thonier au maximum d'une longueur hors-tout égale ou inférieure à 24 mètres, équipé d'un moteur et ses accessoires développant une puissance maximum de 500 CV, d'appareillage de détection de navigation et d'engins de pêche appropriés;

2) Pour la pêche aux petits pélagiques :

— d'un sardinier au maximum d'une longueur hors-tout de 15 à 20 mètres au plus équipé d'un moteur développant une puissance maximum de 300 CV, d'appareillage de détection, de navigation et d'engins de pêche appropriés.

— ou de deux lamparos ou de deux sardinières au maximum d'une longueur hors-tout inférieure ou égale à 15 mètres équipé chacun d'un moteur développant une puissance maximum de 220 CV, d'appareillage de détection, de navigation et d'engins de pêche appropriés.

3) Pour la pêche côtière :

— d'un langoustier, d'un palangrier ou d'une barque côtière au maximum hors-tout de 15 à 20 mètres équipés chacun d'un moteur développant une puissance maximum de 300 CV, d'appareillage de détection de navigation et d'engins de pêche appropriés.

— ou de deux langoustiers, de deux polangiers ou de deux barques côtières d'une longueur hors-tout de 12 à 15 mètres équipés chacun d'un moteur développant une puissance maximum de 220 CV, d'appareillage de détection de navigation et d'engins de pêche appropriés.

— ou de trois barques côtières, au maximum, d'une longueur hors-tout comprise entre 10 et 12 mètres équipée chacune d'un moteur développant une puissance maximum de 100 CV, d'appareillage de détection de navigation et d'engins de pêche appropriés.

— ou de trois barques côtières motorisées ou de quatre barques côtières à voiles d'une longueur hors-tout inférieure à 10 mètres équipées de matériel de pêche appropriés.

4) Pour la pêche aux éponges :

— de deux barques scaphandres, au maximum d'une longueur hors-tout inférieure à 15 mètres équipée chacune d'un moteur développant une puissance maximum de 100 CV, et de matériel spécialisé pour la plongée.

5) Pour l'aquaculture :

— d'enclos d'une superficie inférieure ou égale à 10 hectares

— ou de cages d'un volume inférieur ou égal à 2500 mètres cube;

— ou de bassins artificiels d'une superficie inférieure ou égale à 8 hectares;

— ou de coquillages en suspension élevés sur une superficie inférieure ou égale à 1600 mètres carrés.

— ou de coquillages par épondage élevés sur une superficie inférieure ou égale à 4 hectares.

— ou les autres types d'élevage ainsi que les projets résultant d'une combinaison entre les divers types d'élevage sus-indiqués.

Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment le décret n° 83-25 du 14 janvier 1983 et le décret n° 83-224 du 4 mars 1983.

Art. 6. — Le ministre délégué après du Premier ministre chargé du plan et les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 18 juin 1988.

p. le Président de la République  
et par délégation  
Le Premier ministre  
HEDI BACCOUCHE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES SYSTEMES DE CULTURES

Z O N E = I.

| S P E C U L A T I O N S                                                                          | C. Cultures<br>assoilées<br>(sans marai-<br>chage) (Ha) | Parcours<br>(Ha) | Arb. Fruit.<br>hors oliv.<br>à huile<br>(amandiers,<br>vigne et<br>agrumes) (Ha) | Amandier<br>et<br>olivier<br>(Ha) | Vigne de<br>table<br>(Ha) | Vigne de<br>cuve<br>(Ha) | Agrumes<br>(Ha) | Cultures<br>marichères<br>(Ha) | Cultures sous<br>abris plasti-<br>ques (Ha) | Grandes<br>cultures<br>assoilées<br>(sans marai-<br>chage) en<br>irrigué (Ha) | A. Fruitiers en<br>irrigué hors<br>olivier à huile<br>(amandier<br>vigne et<br>agrumes) (Ha) | Vigne de Table<br>en irrigué<br>(Ha) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                         |                  |                                                                                  |                                   |                           |                          |                 |                                |                                             |                                                                               |                                                                                              |                                      |
| G. Cultures assoilées (Sans maraichage) (1 ha)                                                   | 1                                                       | 1,4              | 0,2                                                                              | 0,5                               | 0,16                      | 0,6                      | 0,1             | 0,14                           | 0,014                                       | 0,3                                                                           | 0,1                                                                                          | 0,05                                 |
| P a r c o u r s (1 ha)                                                                           | 0,714                                                   | 1                | 0,143                                                                            | 0,357                             | 0,114                     | 0,429                    | 0,071           | 0,1                            | 0,01                                        | 0,214                                                                         | 0,071                                                                                        | 0,036                                |
| Arboriculture fruitière hors olivier<br>à huile, amandiers vigne et agrumes<br>(1ha)             | 5                                                       | 7                | 1                                                                                | 2,5                               | 0,8                       | 3                        | 0,5             | 0,7                            | 0,07                                        | 1,5                                                                           | 0,5                                                                                          | 0,25                                 |
| Amandier et olivier (1ha)                                                                        | 2                                                       | 2,8              | 0,4                                                                              | 1                                 | 0,32                      | 1,2                      | 0,2             | 0,28                           | 0,028                                       | 0,6                                                                           | 0,2                                                                                          | 0,1                                  |
| Vigne de Table (1ha)                                                                             | 6,25                                                    | 8,75             | 1,25                                                                             | 3,125                             | 1                         | 3,75                     | 0,625           | 0,875                          | 0,088                                       | 1,875                                                                         | 0,625                                                                                        | 0,313                                |
| Vigne de Cuve (1ha)                                                                              | 1,667                                                   | 2,333            | 0,333                                                                            | 0,833                             | 0,267                     | 1                        | 0,167           | 0,233                          | 0,023                                       | 0,5                                                                           | 0,167                                                                                        | 0,083                                |
| Agrumes (1ha)                                                                                    | 10                                                      | 14               | 2                                                                                | 5                                 | 1,6                       | 6                        | 1               | 1,4                            | 0,14                                        | 3                                                                             | 1                                                                                            | 0,5                                  |
| Cultures marichères (1ha)                                                                        | 7,143                                                   | 10               | 1,429                                                                            | 3,571                             | 1,143                     | 4,286                    | 0,714           | 1                              | 0,10                                        | 2,143                                                                         | 0,714                                                                                        | 0,357                                |
| Cultures sous abris plastiques<br>(1ha)                                                          | 71,429                                                  | 100              | 14,286                                                                           | 35,714                            | 11,429                    | 42,857                   | 7,143           | 10                             | 1                                           | 21,429                                                                        | 7,143                                                                                        | 3,571                                |
| Grandes Cultures assoilées (sans marai-<br>chage) en irrigué (1ha)                               | 3,333                                                   | 4,667            | 0,667                                                                            | 1,667                             | 0,533                     | 2                        | 0,333           | 0,467                          | 0,047                                       | 1                                                                             | 0,333                                                                                        | 0,167                                |
| Arboriculture fruitière en irrigué<br>hors olivier à huile, amandiers,<br>vigne et agrumes (1ha) | 10                                                      | 14               | 2                                                                                | 5                                 | 1,6                       | 6                        | 1               | 1,4                            | 0,14                                        | 3                                                                             | 1                                                                                            | 0,5                                  |
| Vigne de Table en irrigué (1ha)                                                                  | 20                                                      | 28               | 4                                                                                | 10                                | 3,2                       | 12                       | 2               | 2,8                            | 0,28                                        | 6                                                                             | 2                                                                                            | 1                                    |

TABLEAU DE CORRELATION ENTRE LES VOLUMES DE CULTURES

201512

| TRICULTURES                                                        | C. CULTURES ASSOLÉES (SANS MARCHAGE) (HA) | PLACERS (HA) | ARB. FRUITIERS FORS OLIVIER A HUILE AVANTIER VIGNE ET ARBRES (HA) | AVANTIER OLIVIER (HA) | VIGNE DE TABLE (HA) | VIGNE DE CUVES (HA) | CULTURES MARAI-CHERES (HA) | CULTURES SOUS ARBES FRUITIERS (HA) | PLACERS CULTIVÉS (HA) | PLACERS NON CULTIVÉS (HA) | PLACERS NON CULTIVÉS (HA) | PLACERS NON CULTIVÉS (HA) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| C. CULTURES ASSOLÉES (SANS MARCHAGE) (HA)                          | 1                                         | 1,1          | 0,45                                                              | 0,08                  | 0,4                 | 0,05                | 0,07                       | 0,007                              | 0,15                  | 0,05                      | 0,005                     | 0,005                     |
| ARB. FRUITIERS FORS OLIVIER A HUILE AVANTIER VIGNE ET ARBRES (HA)  | 5,556                                     | 6,111        | 2,5                                                               | 0,444                 | 2,222               | 0,278               | 0,259                      | 0,039                              | 0,033                 | 0,078                     | 0,120                     | 0,120                     |
| PLACERS (HA)                                                       | 0,909                                     | 1            | 0,400                                                             | 0,075                 | 0,364               | 0,045               | 0,064                      | 0,006                              | 0,135                 | 0,045                     | 0,025                     | 0,025                     |
| AVANTIER OLIVIER (HA)                                              | 0,222                                     | 2,444        | 0,4                                                               | 0,178                 | 0,889               | 0,111               | 0,156                      | 0,016                              | 0,333                 | 0,111                     | 0,060                     | 0,060                     |
| VIGNE DE TABLE (HA)                                                | 12,5                                      | 13,75        | 2,25                                                              | 1                     | 5                   | 0,525               | 0,575                      | 0,008                              | 1,875                 | 0,525                     | 0,315                     | 0,315                     |
| VIGNE DE CUVES (HA)                                                | 2,5                                       | 2,75         | 0,45                                                              | 0,2                   | 1                   | 0,125               | 0,175                      | 0,018                              | 0,575                 | 0,125                     | 0,062                     | 0,062                     |
| ARBRES (HA)                                                        | 20                                        | 22           | 3,6                                                               | 1,6                   | 8                   | 1                   | 1,4                        | 0,14                               | 3                     | 1                         | 0,5                       | 0,5                       |
| CULTURES MARAI-CHERES (HA)                                         | 14,286                                    | 15,714       | 2,571                                                             | 1,143                 | 5,714               | 0,714               | 1                          | 0,1                                | 2,143                 | 0,714                     | 0,257                     | 0,257                     |
| CULTURES SOUS ARBES FRUITIERS (HA)                                 | 142,957                                   | 157,143      | 25,714                                                            | 11,429                | 57,143              | 7,143               | 10                         | 1                                  | 21,429                | 7,143                     | 3,571                     | 3,571                     |
| PLACERS CULTIVÉS ASSOLÉS (SANS MARCHAGE) (HA)                      | 6,667                                     | 7,333        | 1,2                                                               | 0,553                 | 2,667               | 0,333               | 0,467                      | 0,047                              | 1                     | 0,333                     | 0,167                     | 0,167                     |
| ARB. FRUITIERS FORS OLIVIER A HUILE, AVANTIER VIGNE ET ARBRES (HA) | 20                                        | 22           | 3,6                                                               | 1,6                   | 8                   | 1                   | 1,4                        | 0,14                               | 3                     | 1                         | 0,5                       | 0,5                       |
| VIGNE DE TABLE EN TABIQUE                                          | 40                                        | 44           | 7,2                                                               | 3,2                   | 16                  | 2                   | 2,8                        | 0,28                               | 5                     | 2                         | 1                         | 1                         |

TABLEAU DE CORRELATION ENTRE LES SYSTEMES DE CULTURES

Z O N E : 3

| SPECULATIONS                                        | G. Cultures<br>assoilées (sans<br>marafichage)<br>(Ha) | Arb. Fruitier<br>hors olivier<br>à huile amun-<br>diar, vigne<br>et Agrumes<br>(Ha) | Amun-<br>diar et<br>Olivier<br>(Ha) | Vigne de<br>Cave (Ha) | Agrumes<br>(Ha) | Cultures<br>marafichées<br>(Ha) | Cultures sous<br>abri plasti-<br>ques (Ha) | Grandes cul-<br>tures asso-<br>ilées (sans<br>marafichage)<br>en irrigu-<br>ation<br>(Ha) | A. Fruitier<br>en irrigu-<br>ation<br>à huile, amun-<br>diar, vigne<br>et Agrumes<br>(Ha) | Vigne de<br>table en<br>irrigu-<br>ation<br>(Ha) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| AGRICULTURE MIXTE (1 Ha)                            | 1                                                      | 1,025                                                                               | 0,127                               | 0,420                 | 0,056           | 0,05                            | 0,05                                       | 1,107                                                                                     | 0,056                                                                                     | 0,010                                            |
| FRUITIER (1 Ha)                                     | 0,05                                                   | 1                                                                                   | 0,126                               | 0,345                 | 0,020           | 0,04                            | 0,004                                      | 0,086                                                                                     | 0,029                                                                                     | 0,014                                            |
| AGRICULTURE MIXTE (1 Ha)                            | 0,364                                                  | 7,955                                                                               | 1                                   | 2,727                 | 0,227           | 0,318                           | 0,052                                      | 0,692                                                                                     | 0,227                                                                                     | 0,114                                            |
| FRUITIER et OLIVIER (1 Ha)                          | 2,545                                                  | 3,192                                                                               | 0,4                                 | 1,091                 | 0,091           | 0,187                           | 0,013                                      | 0,273                                                                                     | 0,091                                                                                     | 0,045                                            |
| AGRICULTURE MIXTE (1 Ha)                            | 2,333                                                  | 2,917                                                                               | 0,367                               | 1                     | 0,083           | 0,117                           | 0,012                                      | 0,250                                                                                     | 0,093                                                                                     | 0,042                                            |
| AGRICULTURE MIXTE (1 Ha)                            | 28                                                     | 35                                                                                  | 4,4                                 | 12                    | 1               | 1,4                             | 0,11                                       | 3                                                                                         | 1                                                                                         | 0,5                                              |
| CULTURES MIXTES (1 Ha)                              | 20                                                     | 25                                                                                  | 3,143                               | 8,571                 | 0,714           | 1                               | 0,1                                        | 2,143                                                                                     | 0,714                                                                                     | 0,357                                            |
| CULTURES SOUS-ABRI PLASTIQUE (1 Ha)                 | 200                                                    | 250                                                                                 | 31,429                              | 85,714                | 7,143           | 10                              | 1                                          | 21,429                                                                                    | 7,143                                                                                     | 3,571                                            |
| GRANDS CULTURES ASSOILÉES (SANS MARAFICHAGE) (1 Ha) | 11,667                                                 | 1,467                                                                               | 3,667                               | 4                     | 0,333           | 0,467                           | 0,047                                      | 1                                                                                         | 0,333                                                                                     | 0,167                                            |
| AGRICULTURE MIXTE (1 Ha)                            | 20                                                     | 35                                                                                  | 4,4                                 | 12                    | 1               | 1,4                             | 0,11                                       | 3                                                                                         | 1                                                                                         | 0,5                                              |
| AGRICULTURE MIXTE (1 Ha)                            | 50                                                     | 70                                                                                  | 8,8                                 | 24                    | 2               | 2,8                             | 0,28                                       | 6                                                                                         | 2                                                                                         | 1                                                |
| AGRICULTURE MIXTE (1 Ha)                            | 1                                                      | 1                                                                                   | 1                                   | 1                     | 1               | 1                               | 1                                          | 1                                                                                         | 1                                                                                         | 1                                                |
| AGRICULTURE MIXTE (1 Ha)                            | 1                                                      | 1                                                                                   | 1                                   | 1                     | 1               | 1                               | 1                                          | 1                                                                                         | 1                                                                                         | 1                                                |
| AGRICULTURE MIXTE (1 Ha)                            | 1                                                      | 1                                                                                   | 1                                   | 1                     | 1               | 1                               | 1                                          | 1                                                                                         | 1                                                                                         | 1                                                |
| AGRICULTURE MIXTE (1 Ha)                            | 1                                                      | 1                                                                                   | 1                                   | 1                     | 1               | 1                               | 1                                          | 1                                                                                         | 1                                                                                         | 1                                                |
| AGRICULTURE MIXTE (1 Ha)                            | 1                                                      | 1                                                                                   | 1                                   | 1                     | 1               | 1                               | 1                                          | 1                                                                                         | 1                                                                                         | 1                                                |

**CONFIDENTIAL**

984

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES SYSTEMES DE CULTURES  
Z \_ O \_ N \_ E \_ 1 \_ 5

| S P E C I A L I T I O N S                                    | Perouze | Arb.Fruit. hors olivier et agrumes | Amandier | Agrumes | Cultures Maraboutières | Cultures d'Oasis littorales | Cultures d'Oasis continentales | Cultures sous abri plastiques | Grandes Cultures associées, (sans maraboutières) en irrigué | Arboricultures fruitières en irrigué hors olivier et agrumes | Vigne de table en irrigué |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (Ha)                                                         | (1ha)   | (Ha)                               | (Ha)     | (Ha)    | (Ha)                   | (1ha)                       | (1ha)                          | (1ha)                         | (1ha)                                                       | (1ha)                                                        | (Ha)                      |
| Perouze                                                      | 1       | 0,093                              | 0,314    | 0,012   | 0,016                  | 0,009                       | 0,005                          | 0,002                         | 0,035                                                       | 0,012                                                        | 0,006                     |
| Arboriculture fruitière hors olivier et agrumes              | 10,730  | 1                                  | 3,375    | 0,125   | 0,175                  | 0,1                         | 0,05                           | 0,018                         | 0,375                                                       | 0,125                                                        | 0,063                     |
| Amandier et Olivier                                          | 3,185   | 0,296                              | 1        | 0,037   | 0,052                  | 0,03                        | 0,015                          | 0,005                         | 0,111                                                       | 0,037                                                        | 0,019                     |
| Agrumes                                                      | 86      | 8                                  | 27       | 1       | 1,4                    | 0,8                         | 0,4                            | 0,14                          | 3                                                           | 1                                                            | 0,5                       |
| Cultures Maraboutières                                       | 61,429  | 5,714                              | 19,286   | 0,714   | 1                      | 0,571                       | 0,286                          | 0,1                           | 2,143                                                       | 0,714                                                        | 0,357                     |
| Cultures d'Oasis littorales                                  | 107,500 | 10                                 | 33,750   | 1,25    | 1,750                  | 1                           | 0,5                            | 0,175                         | 3,750                                                       | 1,25                                                         | 0,629                     |
| Cultures d'Oasis Continentales                               | 245     | 20                                 | 67,5     | 2,5     | 3,5                    | 2                           | 1                              | 0,35                          | 7,5                                                         | 2,5                                                          | 1,25                      |
| Cultures sous abri plastiques                                | 614,286 | 57,143                             | 192,857  | 7,143   | 10                     | 5,714                       | 2,857                          | 1                             | 21,429                                                      | 7,143                                                        | 3,571                     |
| Grandes Cultures associées, (sans maraboutières) en irrigué  | 28,667  | 2,667                              | 9        | 0,333   | 0,467                  | 0,267                       | 0,133                          | 0,047                         | 1                                                           | 0,333                                                        | 0,167                     |
| Arboricultures fruitières en irrigué hors olivier et agrumes | 86      | 8                                  | 27       | 1       | 1,4                    | 0,8                         | 0,4                            | 0,14                          | 3                                                           | 1                                                            | 0,5                       |
| Vigne de table en irrigué                                    | 172     | 16                                 | 54       | 2       | 2,8                    | 1,6                         | 0,8                            | 0,28                          | 6                                                           | 2                                                            | 1                         |
| (Ha)                                                         |         |                                    |          |         |                        |                             |                                |                               |                                                             |                                                              |                           |

 REPARTITION DES DELEGATIONS  
TERRITORIALES SUIVANT LES ZONES BIOCLIMATIQUES

| Z O N E                         | Gouvernorats                                                                                                                                                           | D E L E G A T I O N S                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Humide et Sub-Humide.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bizerte</li> <li>- Béja</li> <li>- Jendouba</li> <li>- Nabeul</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tout le gouvernorat.</li> <li>-Nefza, Amdoun, Béja, TébourSouk.</li> <li>-Tabarka, Aïn Draham, Fernana, Chardimaou</li> <li>-Haouaria, Soliman, Kélibia, Menzel Témime</li> </ul>                                                        |
| 2. Semi-aride Supérieur & moyen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tunis, Ariana, Ben Arous, Siliana et Zaghouan</li> <li>- Nabeul</li> <li>- Kef</li> <li>- Béja</li> <li>- Jendouba</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Toutes les délégations.</li> <li>-Menzel Bouzelfa, Grombalia, Bou Argoub, Korba, Nabeul et Hammamet.</li> <li>-Nebeur, Kef, Sers, Dahmani, Ksour.</li> <li>-Medjez El Bab, Goubellat, Testour.</li> <li>-Bou-Salem, Jendouba.</li> </ul> |
| 3. Semi-aride Inférieur.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sousse et Monastir</li> <li>- Kef</li> <li>- Kairouan</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Toutes les délégations</li> <li>-Sakiet, Tajerouine, Kalaât Es-Snen.</li> <li>-Oueslatia, Sbikha, Haffouz.</li> </ul>                                                                                                                    |
| 4. Aride Supérieur              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasserine</li> <li>- Mahdia</li> <li>- Sidi-Bouزيد</li> <li>- Sfax</li> <li>- Kairouan</li> <li>- Medenine</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tout le gouvernorat.</li> <li>-Tout le gouvernorat.</li> <li>- " "</li> <li>-Henchâ, Jebeniana, Sfax Sud, Sfax Nord, Kerkenah.</li> <li>-Kairouan plaine, Hajeb Ayoun, Nasr Allah, Bouhajba.</li> <li>-Zarzis, Midoun.</li> </ul>        |
| 5. Aride Inférieur              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kébili, Tataouine, Gabès et Tozeur</li> <li>- Medenine</li> <li>- Gafsa</li> <li>- Sfax</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Toutes les délégations</li> <li>-Tout le gouvernorat sauf Zarzis et Midoun</li> <li>-Tout le gouvernorat</li> <li>-Menzel Chaker, Agareb, Mahrès, Skhira.</li> </ul>                                                                     |

## **TERRES COLLECTIVES**

**Décret n° 88-1174 du 23 juin 1988 relatif à l'octroi de la personnalité civile à la collectivité de Fej Terbah de la délégation de Djedellane, gouvernorat de Kasserine et à la soumission au régime des terres collectives des terres dont elle jouit.**

Le Président de la République;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988 et notamment son article 3;

Vu le procès-verbal de la réunion du 5 septembre 1987 de la commission spéciale prévue à l'article 3 de la loi sus-visée;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Décète :

Art. 1<sup>er</sup>. — La personnalité civile est conférée à la collectivité Fej Terbah comprenant les fractions : Zitouni, (Rahali, Makhloufi, Maâmour, Kouisi), Madoukhi, (Ghaoui, Guizani, Taâmal, Abdali, Kasmi) Hablani, (Mahfoudhi, Amamri, Khemilet, Ben Jeddou, Fédhaïlia) Debyaoui, (Bakari S'Mi, Hanachi, Khligui, K'Roumi, M'Barki, Derbali, Akazi, Ben Hissi, Yahyaoui, N'Cibi, Dari, H'Risi) Dallali (Taquazi, N'Safi, Jedinaï), Khleifi, Dridi, Sellami, Boudhafi, Hifiane, Essoufa, Ghribi, Abdi, M'Barki, Khelifi, Daâssi, S'Hili, de la délégation de Djedellane, gouvernorat de Kasserine.

Art. 2. — Sont soumises aux dispositions de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 sus-visée les terres dites Fej Terbah et qui comprennent : Henchir Ali Behloul henchir Fej Fahm, henchir Bouhabal, henchir Aïn El Khériba, henchir Abaoub, henchir Mohamed Soufiene, henchir El M'Tafine, henchir Dalaïel, sises à Imadat Fej Terbah de la délégation de Djedellane gouvernorat de Kasserine sur lesquelles cette collectivité exerce sa jouissance.

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 23 juin 1988.

*p. le Président de la République  
et par délégation  
Le Premier ministre  
HEDI BACCOUCHE*

**Décret n° 88-1175 du 23 juin 1988 relatif à l'octroi de la personnalité civile à la collectivité de Ouled Khelfa de la délégation de Djelma, gouvernorat de Sidi Bouzid et à la soumission au régime des terres collectives des terres dont elle jouit.**

Le Président de la République;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988 et notamment son article 3;

Vu le procès-verbal en date du 18 novembre 1987 de la commission spéciale prévue à l'article 3 de la loi sus-visée;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Décète :

Art. 1<sup>er</sup>. — La personnalité civile est conférée à la collectivité des Ouled Khelfa, comprenant les fractions : Ouled Abdallah-Khedhaouria, Ouled Saïd, Ouled Saâd, El Othmania, Derbalia, Khachnaoui, Souaïbia, Messaâdia, El Guenichi de la délégation de Djelma, gouvernorat de Sidi Bouzid.

Art. 2. — Sont soumises aux dispositions de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 sus-visée la terre dite Ardh Dabbaba sise Imadat Djelma, de la délégation de Djelma, gouvernorat de Sidi Bouzid sur laquelle cette collectivité exerce sa jouissance.

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 23 juin 1988.

*p. le Président de la République  
et par délégation  
Le Premier ministre  
HEDI BACCOUCHE*

## **TAUX DE SUBVENTION**

**Arrêté du ministre des finances et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et du ministre de l'agriculture du 23 juin 1988 fixant le taux de subvention accordé au titre de l'acquisition du matériel agricole.**

Le ministre des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de pêche et notamment l'article 31 du dit code;

Arrêtent :

Art. unique. — Le taux de subvention accordé au profit des agriculteurs au titre de l'acquisition de tracteurs et attelages et de moissonneuses batteuses nécessaires au développement de leur exploitation agricole est fixé à 10% du coût dudit matériel.

Tunis, le 23 juin 1988.

*Le ministre des finances  
- NOURI ZORGATI  
Le ministre délégué auprès du Premier ministre  
chargé du plan  
MOHAMED GHANNOUCHI  
Le ministre de l'agriculture  
LASSAAD BEN OSMAN*

VU

*Le Premier ministre  
HEDI BACCOUCHE*

## **PROJETS AGRICOLES**

**Arrêté du ministre des finances et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et du ministre de l'agriculture du 23 juin 1988 fixant le montant maximum des petits et moyens projets agricoles et de pêche.**

Le ministre des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de pêche et notamment l'article 15 du dit code;

Vu le décret n° 88-1173 du 18 juin 1988 portant définition des petits et moyens agriculteurs et des petits pêcheurs et moyens pêcheurs;

Arrêtent :

Art. 1<sup>er</sup>. — Le montant maximum des petits et moyens projets agricoles prévu par l'article 15 du code des investissements agricoles et de pêche promulgué par la loi n° 88-18 du 2 avril 1988 est fixé à 120.000 dinars.

Ce montant ne comprend pas les prêts fonciers accordés éventuellement aux jeunes agriculteurs ou aux techniciens.

Art. 2. — Le montant maximum de moyens projets de pêche prévu par l'article 15 du code des investissements agricoles et de pêche promulgué par la loi n° 88-18 du 2 avril 1988 est fixé à 400.000 dinars.

Art. 3. — Le montant maximum des petits et moyens projets agricoles promus par les unités coopératives de production agricole est fixé à 400.000 dinars.

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment l'arrêté des ministres du plan et des finances et de l'agriculture du 27 avril 1983 tel que modifié par l'arrêté du 22 janvier 1986.

Tunis, le 23 juin 1988.

*Le ministre délégué auprès du Premier ministre  
chargé du plan*

MOHAMED GHANNOUCHI

*Le ministre des finances*

NOURI ZORGATI

*Le ministre de l'agriculture*

LASSAAD BEN OSMAN

VU

*Le Premier ministre*  
HEDI BACCOUCHE

## NOMINATIONS

**Par arrêté du ministre de l'agriculture du 23 juin 1988 :**

Monsieur Salah Majeri est nommé membre représentant le ministère du plan au sein du conseil d'administration de l'office de mise en valeur du Kef en remplacement de Monsieur Mohamed Essoufi.

**Par arrêté du ministre de l'agriculture du 23 JUIN 1988 :**

Monsieur Slaheddine Ben Miled est nommé membre représentant le ministère des finances au sein du conseil d'administration de l'office de l'élevage et des pâturages en remplacement de Monsieur Kacem Borgi

## MINISTERE DES COMMUNICATIONS

### LISTE D'APTITUDE

Agents à promouvoir pour le grade d'inspecteur en chef

(Section II : PTT)

ANNEE 1987

Monsieur Hédi Ben Nasr

Agents à promouvoir pour le grade d'ingénieur divisionnaire  
(Section I : Télédiffusion)  
ANNEE 1987

Messieurs :

Salem Jenayeh  
Moncef Kallel  
Béchir Nour

## MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

### DELEGATION DE SIGNATURE

**Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 23 juin 1988 portant délégation de signature.**

Le ministre de la jeunesse et des sports;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 83-1198 du 14 décembre 1983 portant organisation du ministère de la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 88-43 du 9 janvier 1988 nommant Monsieur Abderrahmane Klibi administrateur général chargé de mission au ministère de la jeunesse et des sports pour occuper l'emploi de chef de cabinet à compter du 1er novembre 1987;

Vu le décret n° 88-736 du 12 avril 1988 portant nomination des membres du gouvernement;

Arrête :

Art. 1<sup>er</sup>. — Conformément au paragraphe 1er de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abderrahmane Klibi est habilité à signer par délégation du ministre de la jeunesse et des sports tous les actes intéressant les services relevant du ministère de la jeunesse et des sports à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 juin 1988.

*Le ministre de la jeunesse et des sports*  
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU

*Le Premier ministre*  
HEDI BACCOUCHE

**Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 23 juin 1988 portant délégation de signature.**

Le ministre de la jeunesse et des sports;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 83-1198 du 14 décembre 1983 portant organisation du ministère de la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 88-736 du 12 avril 1988 portant nomination du ministre de la jeunesse et des sports;

Vu l'arrêté du 10 février 1988 chargeant Monsieur Mohamed Khemakhem architecte principal des fonctions de directeur de la planification et de l'équipement au ministère de la jeunesse et des sports par intérim;

Arrête :

Art. 1<sup>er</sup>. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Khemakhem architecte principal chargé des fonctions de directeur de la planification et de l'équipement par intérim au ministère de la jeunesse et des sports est habilité à signer par délégation du ministère de la jeunesse et des sports tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Mohamed Khemakhem est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 juin 1988.

*Le ministre de la jeunesse et des sports*  
ABDELHAMID ESCHEIKH  
VU  
*Le Premier ministre*  
HEDI BACCOUCHE

**Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 23 juin 1988 portant délégation de signature.**

Le ministre de la jeunesse et des sports;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 83-1198 du 14 décembre 1983 portant organisation du ministère de la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 88-736 du 12 avril 1988 portant nomination du ministre de la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 86-1089 du 4 novembre 1986 chargeant Monsieur Ezzeddine Aoun, administrateur en chef des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère de la jeunesse et des sports;

Arrête :

Art. 1<sup>er</sup>. — Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ezzeddine Aoun, directeur des affaires administratives et financières au ministre de la jeunesse et des sports est habilité à signer par délégation du ministre de la jeunesse et des sports tous les actes intéressant les services de la direction des affaires administratives et financières à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Ezzeddine Aoun est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité et ce dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 juin 1988.

*Le ministre de la jeunesse et des sports*  
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU  
*Le Premier ministre*  
HEDI BACCOUCHE

**Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 23 juin 1988 portant délégation de signature.**

Le ministre de la jeunesse et des sports;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 83-1198 du 14 décembre 1983 portant organisation du ministère de la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 88-736 du 12 avril 1988 portant nomination du ministre de la jeunesse et des sports;

Vu l'arrêté du 16 février 1988 chargeant Mademoiselle Sihem Seltène professeur de l'enseignement secondaire des fonctions de sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports par intérim;

Arrête :

Art. 1<sup>er</sup>. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Mademoiselle Sihem Seltène chargée des fonctions de sous-directeur administratif par intérim au ministère de la jeunesse et des sports est habilité à signer par délégation du ministre de la jeunesse et des sports tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Mademoiselle Sihem Seltène est autorisée à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité et ce dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 juin 1988.

*Le ministre de la jeunesse et des sports*  
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU  
*Le Premier ministre*  
HEDI BACCOUCHE

**Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 23 juin 1988 portant délégation de signature.**

Le ministre de la jeunesse et des sports;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 83-1198 du 14 décembre 1983 portant organisation du ministère de la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 88-736 du 12 avril 1988 portant nomination du ministre de la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 85-1474 du 14 novembre 1985 chargeant Madame Samira Kouki administrateur, des fonctions de chef de service de l'ordonnancement au ministère de la jeunesse et des sports par intérim;

Arrête :

Art. 1<sup>er</sup>. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Samira Kouki chargée des fonctions de chef de service de l'ordonnancement au ministère de la jeunesse et des sports est habilité à signer par délégation du ministre de la jeunesse et des sports tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Madame Samira Kouki est autorisée à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité et ce dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 juin 1988.

*Le ministre de la jeunesse et des sports*  
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU  
*Le Premier ministre*  
HEDI BACCOUCHE

**Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 23 juin 1988 portant délégation de signature.**

Le ministre de la jeunesse et des sports;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 83-1198 du 14 décembre 1983 portant organisation du ministère de la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 88-736 du 12 avril 1988 portant nomination du ministre de la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 85-380 du 1<sup>er</sup> mars 1985 chargeant Monsieur Raouf Belkadhi administrateur, des fonctions de chef de service du personnel pédagogique au ministère de la jeunesse et des sports par intérim;

Arrête :

Art. 1<sup>er</sup>. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Raouf

Belkadhi chargé des fonctions de chef de service du personnel pédagogique au ministère de la jeunesse et des sports est habilité à signer par délégation du ministre de la jeunesse et des sports tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Raouf Belkadhi est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité et ce dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 juin 1988.

Le ministre de la jeunesse et des sports  
VU ABDELHAMID ESCHEIKH  
Le Premier ministre  
HEDI BACCOUCHE

### **EXAMEN PROFESSIONNEL**

**Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 23 juin 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de commis d'administration.**

Le ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de commis d'administration.

Arrête :

Art. 1<sup>er</sup>. — Un examen professionnel est ouvert pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de commis d'administration à Tunis le 18 septembre 1988 et jours suivants.

Art. 2. — Le nombre des postes est fixé à quatre.

Art. 3. — La liste d'inscription à l'examen susvisé sera close le 18 août 1988.

Tunis, le 6 juin 1988.

Le ministre de la jeunesse et des sports  
ABDELHAMID ESCHEIKH  
VU  
Le Premier ministre  
HEDI BACCOUCHE

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

# VIENT DE PARAÎTRE

## **Loi du Service National et textes d'application**

- Commission de révision
- Commission centrale des dispenses et sursis
- Sursis militaire pour études
- Sursis pour soutiens de famille
- Tirage au sort

**Prix 0D,800**

*A votre disposition :*

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès  
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

# Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

**0,225** dinar

Traduction française :

**0,300** dinar

## ABONNEMENT ANNUEL \*

| PAYS                         | EDITION<br>originale | TRADUCTION<br>française | EDITION ORIGINALE<br>et sa traduction |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              | (Dinars)             | (Dinars)                | (Dinars)                              |
| Tunisie, Algérie, Maroc..... | <b>12</b>            | <b>14,500</b>           | <b>19,500</b>                         |
| Autres pays .....            | <b>16,500</b>        | <b>19,500</b>           | <b>25</b>                             |

\* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque  
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle  
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7